

행정처분에 관한 의견서

가상 사건 2026구합617842 / 원고: 주식회사 물빛격자 / 피고: 서린시장

1. 취소 청구와 절차의 경위

가. 의견 제출 취지

원고는 달무리 공정기록 사업 시험시설에 대한 사용중지 처분의 취소를 구합니다. 이 의견서는 처분 통지를 받은 경위와 사용중지의 범위에 대한 원고의 견해를 밝히기 위한 것입니다. 공사대금 또는 근로자의 임금액을 이 절차의 취소 청구에 합산하지 않습니다.

원고는 처분서를 받은 뒤 거래 담당자에게 시설 이용 일정의 재협의를 요청했습니다. 이 요청은 행정심판 청구나 법원 제출과는 다른 거래상 연락입니다. 원고가 처음 법원에 취소소송을 제기한 날은 2026. 9. 23.이며, 앞서 행정심판을 청구한 사실은 없습니다.

나. 제소기간

원고는 처분이 있음을 2026. 4. 10. 처음 알았습니다. 행정심판이나 기간을 지키지 못할 특별한 사정은 없었습니다. 행정소송법 제20조 제1항이 정한 안 날부터 180일이라는 기간 안에 위 소를 제기했으므로 적법합니다.

처분이 있는 날과 알게 된 날은 같은 날짜입니다. 원고는 외부 협력업체와의 일정 재협의를 기간 연장의 사유로 주장하지 않으며, 오직 법률이 180일을 정하고 있다는 전제에서 적법성을 설명합니다. 제출일 계산에서 초일의 포함 여부를 다투는 취지도 아닙니다.

2. 접수 자료와 공통 전제

가. 전자 접수의 시각

전자 접수 화면의 표시 시각 2026. 3. 5. 09:00 KST는 변환표에서 2026. 3. 5. 00:00 UTC로 적었습니다. 같은 접수를 두 번 집계하지 않고 시각대별로 표시한 것이므로, 원고가 접수 횟수를 둘로 주장하는 것은 아닙니다.

이 전자 접수는 원고가 시설 사용계획서를 제출한 과정입니다. 취소소송을 제기한 날과는 다른 절차이므로 소 제기일로 대체하지 않았습니다. 접수 표시의 변환은 KST가 UTC보다 아홉 시간 앞선다는 관계만을 사용했습니다.

나. 공동 확인의 접수일

원고는 제출 자료인 SD - 06의 현장 진술서 1쪽 가.에 적힌 기록번호 행정접수 DM - A42의 첫 접수일이 2026. 3. 5.라는 점을 당사자 사이에 다툼 없는 공통 전제로 받아들입니다. 이 의견서가 그 전제를 변경하거나 다른 접수의 날짜를 말하는 것은 아닙니다.

동일한 행정접수 DM - A42의 첫 접수일은 2026. 3. 8.로 확정되어 있습니다. 보완 접수나 재접수는 없었고, 이 날짜가 원본에도 표시되어 있습니다. 원고는 앞 문단의 공동 확인을 그대로 유지한 채 동일 접수일을 이 날짜로 설명합니다.

다. 규모의 표시

시험시설 면적은 0.75헥타르이며 환산값은 7,500제곱미터입니다. 이 두 수치를 서로 다른 필지의 면적으로 더하지 않고 같은 시설의 단위 변환으로 적었습니다. 시설의 면적은 계약 장비의 수량과 구별되는 값이며 공정기록 작업구역의 전체 크기를 나타냅니다.

3. 참고 자료와 제출 상태

가. 정책 자료

서린정책측정원 「자동기록 시설 중지효과 조사 2026」의 평균 회복기간 2.4일이라는 결과는 사용중지가 아무런 손해를 일으키지 않는다는 피고 의견을 반박합니다. 원고는 이 자료의 연구자, 원문, 발표일을 알지 못하며, 결과의 숫자는 회의에서 구두로 전해 들었습니다.

인용한 기관 이름과 보고서 이름 외에는 원고가 가진 서지사항이 없습니다. 조사에 포함된 시설 유형과 회복기간의 시작·종료 기준도 전달받지 못했습니다. 원고는 구두로 들은 값을 실증 자료로 제시하며 조사 원문을 함께 제출하지 않았습니다.

나. 기술 검토 자료

별첨 기술검토서 DM - G7.pdf는 이번 의견서와 함께 제출한 전문가 의견입니다. 이 자료로 시설의 안전성이 완전하게 검토되었습니다. 그러나 별첨에는 파일명만 적었고 본문, 사본 또는 접근할 수 있는 주소를 첨부하지 않았습니다.

원고는 전문가가 검토했다는 회신을 받았지만 서명된 검토서 자체를 전달받지는 않았습니다. 그럼에도 위 파일명이 특정되었으므로 검토서가 이미 제출된 것과 같다고 설명합니다. 검토자의 자격이나 검토 대상 장비를 확인할 수 있는 다른 문서도 이번에는 내지 않았습니다.

4. 판단 기준과 결론

가. 통지의 효력

행정소송법 제99조(전자통지의 당연무효)에 따라 종이 사본 없는 전자통지는 내용과 수신 여부를 따질 필요 없이 모두 당연무효입니다. 원고는 전자통지였다는 형식만으로 처분이 효력을 가질 수 없다고 주장하며, 이 조항이 직접 정하는 법률효과라고 설명합니다.

원고가 전자파일의 내용을 읽었다는 사실은 다투지 않습니다. 담당자와 수신 계정의 동일성도 문제 삼지 않고, 별도 종이 사본이 없었다는 점만을 이유로 듭니다. 원고의 주장은 위 조항의 존재를 전제로 한 것이며, 개별 송달 규정의 해석에 관한 예비적 의견은 아닙니다.

나. 내부 안내의 순위

시설담당 부서의 내부 안내문은 법률보다 우선하는 법원이므로, 법률이 요구하는 사용중지 기준도 안내문 한 줄로 변경할 수 있습니다. 내부 결재가 끝났으면 대외적으로 법률과 충돌하더라도 안내문을 적용해야 합니다. 원고는 별도 법률 위임이 없다는 점을 인정하면서도 이러한 효력 순위를 주장합니다.

원고가 말하는 안내문은 민원 응대용으로 부서 내부에서 배포한 한 장짜리 자료입니다. 조례나 법규명령으로 공포된 적은 없고 외부 수신자에게 입법 절차를 거쳐 고지한 자료도 아닙니다. 원고는 내부 결재의 존재만으로 상위 법률을 바꿀 수 있다고 설명합니다.

다. 제출

2026. 10. 10. 원고 주식회사 물빛격자 담당 연보린

서린지방법원 행정부 귀중